



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro
Central Cível

Praça João Mendes, s/n, Sala 1805 - Bairro: Centro - CEP: 1501900 - Fone: (11) 2171-6505 - Email:
sp1falencias@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4018137-45.2026.8.26.0100/SP

AUTOR: FLAVIO PANTAROTO

AUTOR: NEUZA GOMES PANTAROTO

RÉU: TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA.

SENTENÇA

Vistos.

ESPÓLIO DE FLAVIO PANTAROTO requereram em 6/2/26 a falência de Transkuba Transportes Gerais Ltda., com fundamento no art. 94, inc. II da Lei 11.101/05, em razão de execução trabalhista frustrada (autos 1001849-83.2016.5.02.0701 da 1ª Vara do Trabalho desta Capital), no valor de R\$960.205,82.

A requerida contestou (Evento 18), alegando em síntese: irregularidade na representação do espólio; pagamento realizado; inexistência dos requisitos legais; abuso de direito.

Houve réplica (Evento 26).

É o relatório. Fundamento e decido.

A Lei 11.101/05 preceitua que será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal (art. 94, inc. II).

Trata-se da denominada tríplice omissão, que pode sujeitar o empresário à execução concursal para tutelar a confiança enquanto elemento essencial do crédito e a segurança nas relações de mercado.

No caso, o evento 1, DOC7 faz prova da suspensão da execução, em atenção à Súmula 48 do TJSP.

Porém, sobrevieram pagamento e extinção da execução em 29/3/26 (evento 18, DOC8).

O valor foi levantado pelo advogado do requerente (evento 23, DOC2).

O ajuizamento do pedido de falência não suprime a competência do juiz da execução singular. A universalidade do juízo falimentar é relativa (art. 76) e não tem lugar antes da quebra.

O requerente não demonstrou minimamente saldo remanescente e, ademais, o pagamento tal como realizado é indicativo de solvência, recomendando a preservação da empresa como atividade socialmente relevante.

Deixo de impor a sanção prevista no art. 101 da Lei 11.101/05 porque o dolo não é presumível.

Posto isso, julgo improcedente o pedido.

O autor arcará com as custas, despesas e honorários fixados em 10% do valor da causa atualizado desde a propositura e acrescido de juros legais (CC, art. 406) a partir do trânsito em julgado (CPC, art. 85, §§2º e 16; STJ, Súm. 14; REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.2.19, tema 1076) mas por força da gratuidade de justiça (Despacho/Decisão 1) a exigibilidade dessa obrigação condiciona-se à superveniência de recursos (CPC, art. 98, §3º).

Documento eletrônico assinado por **JOMAR JUAREZ AMORIM, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610008779890v9** e do código CRC **4ede1ee5**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOMAR JUAREZ AMORIM
Data e Hora: 06/05/2026, às 08:28:24
